

[기출][2][2019-2]부당노동행위의 주체로서 사용자 개념의 확장

【문제 2】 원청인 A 회사 내에는 하청업체 근로자들로 구성된 노동조합 및 노동관계조정법에 의거한 하청노동조합이 설립되어 있다. 하청노동조합은 정당한 노동조합활동에 대하여 A 회사가 지배·개입을 하였다는 것을 이유로 A 회사를 상대로 부당노동행위 구제신청을 하였다. 이 사안에서 A 회사가 부당노동행위의 주체가 될 수 있는지를 판례법리에 의거하여 설명하시오. (25 점)